

1501050-34.2021.8.26.0589

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu

ICARO CAIQUE PALHANO DE SOUZA, Solteiro, ASSISTENTE JUDICIARIO, RG 43555793, CPF 438.185.088-28, pai CRISTIANO DE SOUZA, mãe CRISTIANE MAIRA PALHANO, Nascido/Nascida 16/09/1996, com endereço à Rua Rio de Janeiro, 89, Jd. Cláudia Prado, CEP 14200-000, Sao Simao - SP, ANGELO CESAR ANANIAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501050-34.2021.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501050-34.2021.8.26.0589

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu

ICARO CAIQUE PALHANO DE SOUZA, Solteiro, ASSISTENTE JUDICIARIO, RG 43555793, CPF 438.185.088-28, pai CRISTIANO DE SOUZA, mãe CRISTIANE MAIRA PALHANO, Nascido/Nascida 16/09/1996, com endereço à Rua Rio de Janeiro, 89, Jd. Cláudia Prado, CEP 14200-000, Sao Simao - SP, ANGELO CESAR ANANIAS, Ignorado, ESTAGIARIO(A), RG 49849060, CPF 444.369.188-07, pai PAULO CESAR ANANIAS, mãe ANGELA MARIA LIBONI ANANIAS, Nascido/Nascida 06/03/1995, com endereço à Rua Stenio Machado Loureiro, 225, Vila Maria, Batatais - SP e FAGNER ROGÉRIO LIBONI ALVES MARTINS, Ignorado, RG 46218769, CPF 379.306.638-09, pai ROMUALDO ALVES MARTINS, mãe SÔNIA MARIA LIBONI, Nascido/Nascida 22/01/1990, com endereço à Rua Elias Felipe Nayme, 17, Bento Quirino, CEP 14200-000, Sao Simao - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de ÂNGELO CESAR ANANIAS, ÍCARO CAÍQUE PALHANO DE SOUZA e FAGNER ROGERIO LIBONI, com qualificação completa nos autos, por incursão

no art. 312, §1º, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 19h00, nas dependências da Câmara Municipal de São Simão, ÂNGELO CESAR ANANIAS, vulgo "Budu", ÍCARO CAÍQUE PALHANO DE SOUZA, e FÁGNER ROGERIO LIBONI, agindo em concurso de agentes previamente ajustados, caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, da Câmara Municipal de São Simão, a quantia de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em proveito comum, valendo-se da facilidade que a qualidade de funcionário público de ÍCARO lhes proporcionou.

Recebida a denúncia, os réus foram regularmente citados e, por intermédio de sua defesa técnica, apresentaram resposta escrita.

No decorrer da instrução, colheu-se a prova oral em juízo, inclusive com o necessário interrogatório dos acusados ao final.

Oferecidas alegações finais pela acusação e pelas defesas, vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória.

A materialidade do ilícito penal imputado encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de fls. 3/4 (Boletim de Ocorrência), fls. 41/53 (Relatório de Investigação), fls. 74/82 (Comprovantes de Disponibilização da Verba), fls. 83/85 (Contrato de Estágio), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestes em apontar a responsabilidade penal dos acusados.

A testemunha Silmara Saraiva Marques dos Santos declarou que trabalha na Câmara Municipal junto com ÍCARO, estagiário do órgão. Afirmou que, todo começo de mês, são disponibilizados à Câmara dois tipos de adiantamentos: um referente às despesas de viagens dos vereadores e outro para despesas miúdas do órgão. Contou que, no mês dos fatos, a Câmara dispunha de cheques de R\$ 5.000,00 para viagens dos vereadores e R\$ 500,00 para despesas de manutenção. Afirmou que os cheques eram emitidos em seu nome e que solicitou ao ÍCARO que fosse até a agência bancária descontar os referidos valores, pois este era estagiário e possuía carro. Acrescentou que não foi a primeira vez que ÍCARO fez a diligência. Disse que, no mês em questão, ÍCARO descontou os cheques no banco e lhe entregou os valores em espécie divididos em dois bloquinhos: um de R\$ 5.000,00 e outro de R\$ 500,00. Narrou que colocou o dinheiro em dois envelopes diferentes e os guardou em uma pasta na sala da coordenação geral. Asseverou que Vitor Hugo e ÍCARO estavam presentes e viram onde o dinheiro havia sido guardado. Contou que o vereador que iria fazer a viagem para Brasília não foi até a Câmara para buscar a verba naquele dia. Relatou que apenas deu falta dos envelopes no dia seguinte, quando foi pegar dinheiro para cobrir despesas da ida de uma estagiária até os Correios. Disse que, após perceber que os envelopes haviam sumido, reportou o ocorrido ao Dr. Gabriel, procurador da Câmara. Afirmou que, após realizar tentativas infrutíferas de contato por telefone, mandou ÍCARO ir até a casa de Victor Murilo, presidente da Câmara Municipal, para informá-lo do furto de valores que havia ocorrido. Contou que Victor Murilo foi até a Câmara e, em seguida, diligenciou nas redondezas a fim de acessar imagens das câmeras de segurança dos imóveis vizinhos. Afirmou que uma das vizinhas tinha imagens de uma pessoa estranha adentrando ao pavimento superior da Câmara. Afirmou que estranharam a entrada pelo pavimento superior, pois ali ficam somente três salas e nenhuma delas realiza atendimento ao público, este feito apenas no pavimento inferior. Asseverou que ÍCARO tinha acesso ao pavimento superior, pois circulava pelo local no período de trabalho. Falou que não havia arrombamento ou desordem no local. Contou que ÍCARO visualizou as imagens junto com os demais servidores. Afirmou que não conhece a pessoa que aparecia nas filmagens. Disse que, poucos dias depois, ÍCARO informou que seu pai havia contraído COVID e que teria

que ficar afastado por alguns dias. Relatou que após o período de afastamento, ÍCARO trabalhou por apenas dois dias. Contou que, durante o afastamento, tentaram contato com ÍCARO por Whatsapp, mas a conta havia sido desativada. Asseverou que a porta estava trancada quando o local foi invadido. Expôs que o local onde ficavam as chaves era de conhecimento de todos os funcionários da Câmara, inclusive ÍCARO. Disse que Victor Hugo trabalhava em sua sala, tinha a chave do pavimento superior e foi o último a deixar o pavimento no dia anterior aos fatos. Afirmou que todos os servidores sabiam que não havia alarme ou câmeras no pavimento superior da Câmara. Relatou que Victor Hugo é Assessor Parlamentar e trabalha na Câmara há cerca de um ano. Disse que não houve mais nenhum episódio de furto de valores após o desligamento de ÍCARO. Declarou que não existem vigilantes no local. Disse que, no dia dos fatos, não houve expediente até mais tarde no local. Afirmou que ÍCARO era estagiário da Câmara desde janeiro de 2021, mas foi preciso elaborar um novo contrato de estágio em outubro, pois houve aumento na remuneração dos estagiários do órgão. Afirmou que não há um dia certo para o repasse dos valores aos vereadores, pois dependem da apresentação de documentos dos agentes políticos. Disse que tentam pedir os adiantamentos em datas próximas às viagens para que o dinheiro não fique muito tempo parado na Câmara. Afirmou que a pasta onde estavam os envelopes ficava em um armário junto a outras pastas e que apenas os envelopes com dinheiro sumiram do local.

A testemunha Gabriel Vitor Bellam Pittoli declarou que, no dia seguinte aos fatos, foi informado por Silmara que o valor de R\$ 5.500,00, referente a adiantamentos, havia sumido. Narrou que, em seguida, entraram em contato com o vereador Presidente da Câmara Municipal e este passou a tomar as providências em relação ao fato. Disse que uma moradora do entorno da Câmara cedeu imagens de uma câmera de segurança da rua. Contou que as imagens mostraram um indivíduo desconhecido adentrando ao local por volta das 19h, permaneceu por alguns minutos e saiu. Relatou que, após visualizarem as imagens, foram até à Delegacia lavrar o boletim de ocorrência. Afirmou que ÍCARO era estagiário desde janeiro de 2021. Asseverou que ÍCARO circulava pelo local onde o dinheiro havia sido guardado e pelo local onde ficavam as chaves do local. Disse que o indivíduo que adentrou ao prédio, o fez com relativa facilidade, não sendo encontrado nada fora do lugar no dia seguinte. Afirmou desconhecer os demais acusados. Disse que, poucos dias depois, ÍCARO informou que havia contraído COVID e ficou afastado por alguns dias. Contou que, durante o afastamento, alguns estagiários tentaram contato com ÍCARO por Whatsapp, mas não conseguiram falar com ele. Acrescentou que, logo após, o contrato de ÍCARO foi rescindido. Asseverou que Victor Hugo é Assessor Parlamentar da Câmara e continuou a trabalhar normalmente após os fatos. Alegou não lembrar se foi o primeiro a chegar no prédio no dia seguinte aos fatos. Disse que não há uma pessoa específica para abertura ou fechamento do prédio. Afirmou que ÍCARO sempre se mostrou interessado nos detalhes de funcionamento da Câmara, mas que não havia registro de nenhum evento desabonador.

A testemunha Victor Gabriel Murilo de Souza é vereador Presidente da Câmara e declarou que, na manhã do dia seguinte aos fatos, o estagiário ÍCARO foi até sua casa dizendo que era necessária sua presença na Câmara Municipal. Contou que, ao chegar no local, notou os funcionários muito preocupados com o dinheiro que havia sumido. Relatou que solicitou as imagens da câmera de uma moradora vizinha à Câmara Municipal. Disse que conhece os outros dois acusados de vista. Afirmou que ÍCARO era estagiário da Câmara desde o início de 2021. Afirmou que as suspeitas acerca de ÍCARO surgiram após as investigações da Polícia Civil. Disse que, após os fatos, ÍCARO continuou trabalhando na Câmara por mais alguns dias e depois saiu. Expôs que o desligamento de ÍCARO partiu do órgão, mas se deu por outros motivos. Revelou que apenas os funcionários têm acesso às chaves do prédio. Declarou saber que o réu ANGELO também foi candidato a vereador nas eleições de 2020 e que ambos participaram de uma sabatina virtual, mas em dias diferentes. Afirmou que era motorista de tuk-tuk antes de virar vereador e realizava viagens com o veículo, mas nunca o emprestou a ninguém. Afirmou que os adiantamentos de viagens em dinheiro são previstos na legislação municipal e devem ser sempre retirados por um servidor, não existindo a figura do "cartão corporativo". Disse que o prédio não possui

sistema de alarme.

A testemunha Victor Hugo Luís Geraldo declarou que, no momento em Silmara guardou a quantia em dinheiro, apenas ele e ÍCARO viram onde o dinheiro foi guardado. Contou que, após constatado o sumiço do dinheiro, foi até a casa de uma vizinha da Câmara, juntamente com Victor Murilo, a fim de verificar as imagens da câmera de segurança. Afirmou que ÍCARO deixou os afazeres dele na Câmara e também foi até a casa da vizinha para conferir as imagens. Afirmou que assumiu o cargo na Câmara uma semana antes dos fatos. Relatou que, após os fatos, ÍCARO alegou estar com COVID e que havia enviado seu celular para conserto. Disse que, à época dos fatos, foram feitas cópias das chaves dos prédios e estas ficavam em uma gaveta da funcionária Dionésia. Afirmou que possuía uma das chaves, pois não tem horário para sair do trabalho. Narrou que, no dia dos fatos, deixou o local 10 minutos após Silmara e que trancou o prédio. Afirmou que, à época dos fatos, trabalhava no anexo superior, tal qual ÍCARO.

Ouvido em juízo, o réu ANGELO CESAR ANANIAS declarou que, no dia dos fatos, precisava conversar com Victor Murilo e pagou R\$ 10,00 para ÍCARO levá-lo até a rotatória próxima à Câmara Municipal, pois sabia que ÍCARO fazia transporte de "Uber". Contou que ÍCARO o deixou na rotatória. Afirmou que, à época dos fatos, morava com seu primo FAGNER em São Simão. Disse que, por volta das 19h, passou por cima do portão do local, pois este estava emperrado. Alegou que chamou algumas vezes, mas ninguém atendeu e, então foi até o andar de cima. Narrou que, no andar de cima, encontrou a porta destrancada, entrou no local e repetiu os chamados, mas novamente não foi atendido. Disse que o percurso durou cerca de 1 minuto e que, em seguida, foi embora do local. Asseverou que FAGNER não foi até a Câmara. Relatou que ÍCARO e FAGNER haviam combinado de sair com uma menina e que, após ser deixado na rotatória, não teve mais contato com eles. Falou que conhecia ÍCARO apenas de vista e sabia que ele fazia serviços de transporte. Alegou não ter visto ÍCARO e FAGNER passando em frente à Câmara. Relatou que falou com FAGNER no telefone, pois o primo lhe perguntou que horas iria voltar para casa. Negou que tenha furtado o dinheiro. Disse que tinha a intenção de conversar amigavelmente com Victor Murilo sobre assuntos relativos às eleições e que foi até a Câmara pois sabia que ele ficava até mais tarde no local. Falou que não procurou Victor Murilo após os fatos. Disse que ÍCARO o deixou na rotatória e depois foi até um bar antes de ir para Santa Rosa, mas não soube explicar a razão de não ter pedido para que ÍCARO o deixasse em frente à Câmara. Afirmou que não sabia que ÍCARO era estagiário da Câmara.

O réu FAGNER ROGÉRIO LIBONI ALVES MARTINS declarou que, no dia dos fatos, havia combinado com ÍCARO de tomar uma cerveja com algumas meninas em Santa Rosa. Disse que ANGELO morava em sua casa e que, enquanto combinava os detalhes com ÍCARO, ANGELO pediu uma carona até o trevo. Narrou que deixaram ANGELO no trevo, desceram até o "Depósito do Mário" e depois subiram a rua novamente. Relatou que, ao subirem, viu ANGELO perto da Câmara e decidiu parar e ligar para ele para saber o que estava acontecendo. Contou que ANGELO disse que iria até a Câmara para acertar as constas com Victor. Afirmou que tentou movê-lo da ideia, pois não queria problemas na sua casa devido à saúde mental debilitada de sua mãe. Declarou que ANGELO não disse para onde iria, apenas desceu no trevo. Expôs que, para ir até o bar que foram após deixar ANGELO tiveram que passar pela rua da Câmara e que, na volta, pararam no local também em razão de o programa de ir até Santa Rosa ter sido cancelado. Afirmou que o trajeto desde que deixou ANGELO no trevo até a parada na rua da Câmara durou menos de uma hora. Afirmou que ÍCARO frequentava sua casa poucas vezes e que não sabia que ele era estagiário da Câmara. Alegou que não compraram nada no bar pois o programa que estavam preparando não deu certo e decidiram voltar para Bento Quirino. Relatou que, após o dia dos fatos, não questionou ANGELO sobre o ocorrido.

O réu ÍCARO CAIQUE PALHANO DE SOUZA declarou que, à época dos fatos, era estagiário da Câmara Municipal desde o início de 2021. Afirmou que teve dois contratos de estágio e que havia voltado ao trabalho no dia dos fatos. Confirmou que sacou os cheques e entregou o dinheiro à Silmara. Contou que pediu para que Silmara conferisse os valores e, em seguida, deixou o local, pois já havia dado o seu

horário. Afirmou que fazia o procedimento sempre da mesma forma, de modo que nunca viu onde Silmara guardava o dinheiro. Confirmou que Victor Hugo presenciou a entrega dos valores, pois trabalhava na mesma sala que Silmara. Afirmou que não tem amizade com ANGELO e que o conhece pois ANGELO é parente de seu amigo FAGNER. Contou que, no dia dos fatos, deixou o serviço por volta das 14h e foi para casa fazer atividades da faculdade, pois havia combinado com FAGNER de ir até Santa Rosa na parte da noite. Relatou que ANGELO pediu uma carona e o deixou na rotatória sem saber o que ele iria fazer. Narrou que, após deixar ANGELO, desceu a rua da Câmara para comprar bebidas em um depósito, mas desistiram da compra. Estimou que o percurso demorou cerca de 5 minutos. Alegou que, nesse ínterim, FAGNER foi comunicado, por telefone, de que o programa para Santa Rosa havia sido cancelado. Disse que, ao voltarem do depósito, passaram novamente em frente à Câmara, momento em que FAGNER visualizou ANGELO e decidiu entrar em contato por telefone para saber o que o primo estava fazendo ali. Negou que tenha parado o carro na rua da Câmara. Afirmou que nunca comentou com ninguém sobre seu estágio na Câmara. Informou que estagiou normalmente no dia seguinte aos fatos. Disse que, nos dias seguintes, descobriu que sua tia havia contraído COVID e levou o laudo médico até o Presidente da Câmara, pois havia tido contato com ela no final de semana anterior. Relatou que encaminhou todos os documentos para a secretaria da Câmara, cumpriu 12 dias de quarentena e teve o contrato rescindido no dia em que voltou ao estágio. Afirmou que a tela de seu celular quebrou antes dos fatos. Alegou que abriu todo o sigilo de seu celular na Delegacia e apenas não autorizou a apreensão do aparelho porque o prazo para devolução era de 60 dias. Afirmou que estava sem celular no dia dos fatos.

Como se vê, os acusados negaram a prática delitiva, fornecendo em autodefesa versão inverossímil que ficou isolada no robusto quadro probatório. As declarações das testemunhas são compatíveis com os documentos acima indicados como prova da materialidade. Juntos, tais elementos de convicção corroboraram os fatos tais como descritos na denúncia, e são dignos de fé por serem harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvida, nada indicando intenção de prejudicar a parte ré.

É incontroverso que o réu ÍCARO era estagiário da Câmara Municipal à época dos fatos e que este realizava os descontos de cheques para despesas miúdas do órgão e de viagens de vereadores, de modo que sabia o valor que havia sido armazenado no local no dia dos fatos. Os relatos de Silmara e Victor Hugo indicam claramente que o réu também sabia onde o dinheiro havia sido guardado. Não é crível a versão de ÍCARO de que não viu e não sabia onde Silmara havia colocado o dinheiro, visto que o réu fazia este serviço com frequência e, conforme admitido por ele mesmo, Victor Hugo e Silmara trabalhavam na mesma sala e estavam presentes no momento de entrega dos valores.

A prova testemunhal também indicou que havia várias cópias das chaves do prédio e que estas ficavam em local de fácil acesso e conhecimento de todos os funcionários, de modo que ÍCARO sabia onde estavam guardadas.

É incontroverso que ANGELO foi até a Câmara Municipal por volta das 20h do dia dos fatos e adentrou ao local com relativa facilidade, conforme admitido pelo próprio réu e demonstrado às fls. 41/53. A testemunha Victor Hugo asseverou que foi o último funcionário a deixar o local no dia em questão e que trancou o prédio. Desse modo, infere-se que ANGELO adentrou ao prédio utilizando uma chave, a qual só poderia obter por meio de ÍCARO.

Também restou comprovado nos autos que, enquanto estava no local, ANGELO falava ao telefone com seu primo FAGNER. Todavia, os réus deram depoimentos divergentes acerca do teor da conversa. ANGELO alegou que conversou com o primo acerca do horário de volta para casa, enquanto FAGNER alega ter tentado demover ANGELO da ideia de agredir Victor Murilo.

Nota-se que ANGELO mudou sua versão do teor da conversa em relação ao alegado em sede policial, onde relatou que seu primo estava lhe aconselhando a não agredir Victor Murilo. Em juízo, ANGELO disse que queria ter uma conversa amigável, pois considerava Victor Murilo seu amigo. Todavia, não soube explicar a razão de não o ter procurado após não o localizar no dia dos fatos.

Também houve divergência em relação à origem da suposta carona dada por ÍCARO a

ANGELO, visto que este alegou ter ligado para ÍCARO e lhe oferecido R\$ 10,00 para deixá-lo no trevo próximo a Câmara, enquanto ÍCARO negou ter recebido ligação de ANGELO e alega que estava sem celular no dia dos fatos.

O veículo de ÍCARO foi filmado passando duas vezes em frente à Câmara Municipal no momento do crime. Ao tentarem explicar a razão, FAGNER e ÍCARO alegaram que foram até um depósito comprar bebidas e, no meio do caminho, desistiram do programa que fariam em Santa Rosa, de modo que não compraram nada e voltaram novamente pela rua da Câmara. Os réus ainda divergiram sobre o tempo que o percurso levou para ser concluído: ÍCARO alegou ter sido 5 minutos, enquanto FAGNER estimou 30 minutos. Os réus falharam em dar uma justificativa convincente sobre a razão da circulação do veículo de ÍCARO no local naquele momento. As múltiplas divergências e contradições encontradas nos depoimentos dos acusados indicam que estes mentiram em juízo.

Assim, depreende-se dos autos que FAGNER é primo de ANGELO e o apresentou ao amigo de ÍCARO, e que ANGELO foi até o local para subtrair os valores sacados por ÍCARO durante o dia.

Os relatos das testemunhas Silmara e Victor Hugo indicam que o dinheiro foi colocado em dois envelopes, dentro de uma pasta, e guardados em um armário. Além disso, foi ressaltado que apenas os envelopes foram subtraídos, apesar de haver outros bens no local, indicando que ANGELO sabia exatamente onde encontrar os valores, informação que só poderia obter através de ÍCARO em razão do cargo que este ocupava.

Dessa forma resta evidente que os acusados atuaram em conluio, valendo-se das informações decorrentes do cargo ocupado por ÍCARO, para subtrair o valor de R\$ 5.500,00 que havia sido sacado por ele durante o dia.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe a parte acusada qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na exordial.

Dosimetria

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

As condutas incriminadas e atribuídas aos réus incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre os elementos enunciados no artigo 59 do Código Penal, a bem de evitar repetições desnecessárias. Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes não podem ser valorados de modo negativo, eis que não há notícia de condenação criminal transitada em julgado por crime praticado antes dos fatos em apreço neste processo (STJ, HC 189.385 e Súmula n.º 444); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os insitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias foram desfavoráveis, pois o crime foi praticado durante a noite, o que torna necessária uma maior reprimenda; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, presentes circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena mínima de 1/6, restando a pena-base dos acusados em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa de dosimetria, não se fazem presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a pena intermediária dos acusados no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase da dosimetria, não constato no caso concreto a existência de qualquer minorante ou majorante, o que conduz à consolidação da pena definitiva dos acusados no mesmo patamar da pena intermediária.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, porque, embora os réus sejam primários, as circunstâncias judiciais foram negativas, conforme acima descrito. Tendo em vista o montante da pena, deixo de suspender sua execução (art. 77 do CP). Também deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis do delito em testilha.

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Conforme art. 387, IV do Código de Processo Penal, condeno os acusados, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R\$ 5.500,00 (com juros e correção monetária desde a data do crime) em favor da Câmara Municipal de São Simão/SP.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ÂNGELO CESAR ANANIAS, ÍCARO CAÍQUE PALHANO DE SOUZA e FÁGNER ROGERIO LIBONI por incursão no art. 312, §1º, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto; ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação; e, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R\$ 5.500,00 em favor da Câmara Municipal de São Simão/SP.

Confiro aos réus o direito de recorrer em liberdade, porque não há nos autos motivo concreto para fundamentar sua segregação cautelar, que, antes do trânsito em julgado, é medida de exceção (STF, HC 119575, j. em 20/10/2015).

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias;

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) dativo(s) nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB.

Tendo em vista a norma do art. 110, §1º, do Código Penal, havendo trânsito em julgado ao Ministério Público, venham conclusos para verificação da possível ocorrência de prescrição retroativa.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO DE RECOMENDAÇÃO, se o caso, MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação do(a) réu(é) indicado(a), do inteiro teor da presente sentença, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias; segue anexo o TERMO DE RECURSO/RENÚNCIA.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se. Intimem-se.

Sao Simao, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA